

1501246-58.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

2253682/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20305361 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2177/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2253682 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER GABRIEL LOPES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos do SISNAD, ambos c/c art. 61, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501246-58.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

2253682/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20305361 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2177/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2253682 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER GABRIEL LOPES e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos do SISNAD, ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", ambos do CP, c/c art. 40, "caput", III, do SISNAD

Data da Audiência:

25/01/2022

Aos 25 de janeiro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu VAGNER GABRIEL LOPES, acompanhado do Defensor, Dr. Márcio Aurélio de Oliveira Prestes, e JOÃO VITOR DA SILVA SIMOES, acompanhado do Defensor, Dr. Ricardo Fernando Ribeiro; bem como as testemunhas arroladas Ademir José Vicente

(GCM) e João Batista de Almeida (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Art. 405, do CPP, por meio do Portal e-Saj do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, as defesas informaram já haver realizado a entrevista reservada com os acusados. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Consigne-se que o Réu João Vítor assistiu ao início da audiência, e se ausentou da sala durante o ato. No momento de seu interrogatório, o Réu ainda estava ausente, e o Juízo concedeu o prazo de cinco minutos, a fim de que a Serventia realizasse contato com o acusado, solicitando seu retorno à sala. O Réu acessou novamente o link para a teleaudiência, procedendo-se, então, ao seu interrogatório. Registre-se que, a despeito do teor da certidão de fls. 197, o Réu João Vítor afirmou residir à Rua Vicente de Paula Pinto, nº 33, Bairro Fundação, neste município. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de VAGNER GABRIEL LOPES e JOÃO VITOR DA SILVA SIMÕES por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos do SISNAD, ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", ambos do CP, c/c art. 40, "caput", III, do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/4) que, no mês de setembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, VAGNER GABRIEL LOPES, qualificado nestes autos, e JOÃO VITOR DA SILVA SIMÕES, qualificado nestes autos, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Ainda, que em 16 de setembro de 2021, no período da noite, na rua Vicente de Paula Pinto, 44, bairro Fundação Manoel Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, VAGNER GABRIEL LOPES e JOÃO VITOR DA SILVA SIMÕES previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 01 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 10,53 gramas; 03 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 0,7 gramas; 12 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 123,3 gramas; e 18 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 4,42 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que os denunciados praticavam o tráfico, sendo que dividiam as tarefas na empreitada criminosa. Assim, VAGNER GABRIEL e JOÃO VITOR traziam os entorpecentes em mãos, na via pública, para facilitar as entregas aos interessados, e escondiam algumas porções na rua, perto do "ponto de vendas". Além disso, utilizavam o imóvel desabitado, nas imediações, para depósito da mercadoria. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de que os denunciados estavam praticando o comércio ilícito no local dos fatos, bem como de que os entorpecentes eram armazenados no imóvel. Os agentes públicos avistaram os denunciados, os quais, ao notarem a aproximação da viatura, seguiram em direções opostas. Durante o trajeto, JOÃO VITOR dispensou 01 porção de "maconha". Houve a abordagem e, em revista pessoal, com VAGNER GABRIEL foram encontrados R\$40,50 e 03 porções de "crack". Com JOÃO VITOR foi localizada uma chave. Nas proximidades do local da abordagem, em uma pilastra, foram localizadas mais 18 porções de "crack", embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas com VAGNER GABRIEL. Em seguida, os agentes públicos usaram a chave encontrada com JOÃO VITOR e abriram a porta da

garagem do imóvel, onde havia um veículo abandonado. No interior do automóvel, debaixo do banco e dentro de um compartimento, foram localizadas mais 12 porções de “maconha”, embaladas de forma idêntica àquela dispensada por JOÃO VITOR. Auto de prisão em flagrante às fls. 6/8. Soltos em audiência de custódia às fls. 54/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 23/4. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 25/6. Registro fotográfico dos entorpecentes, numerário e bens apreendidos às fls. 35. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 114/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 111/3. Notificação de Vagner às fls. 145. Notificação de João Vitor às fls. 151. Defesa preliminar de Vagner apresentada às fls. 156, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Defesa preliminar de João Vitor apresentada às fls. 163. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 11/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 177/9). Citação de Vagner às fls. 196. Não houve citação formal do Réu João Vitor, conforme certidões às fls. 197 e 216, todavia, compareceu à audiência, sendo citado, então, no ato. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final. Registre-se que, no momento de seu interrogatório, o Réu João Vitor estava ausente da sala, sendo concedido o prazo de cinco minutos, a fim de que a Serventia realizasse contato com o acusado, solicitando seu retorno à sala. O Réu acessou novamente o link para a teleaudiência, procedendo-se, então, ao seu interrogatório. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, a despeito da mera alegação do acusado Vagner sobre a utilização de maconha, diante da impressão colhida nesta teleaudiência, observo, de ofício, que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do respectivo interrogatório, indícios de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha. Ainda, preliminarmente, conforme já registrei às fls. 138, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, máxime em caso no qual não houve confissão. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, merecendo afastamento, outrossim, a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de regência, conforme se verá. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda

3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-

81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018).

Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que não se trouxe qualquer informação pretérita concreta a respeito do envolvimento dos acusados de maneira conjugada, por isso não se afastando a hipótese de que a comunhão de propósitos fosse recente ou sequer existente até então. Reforçando: ambos os guardas municipais ouvidos sob contraditório deixaram de trazer informações sobre a atuação conjunta dos Réus, afora aquela verificada nestes autos, pois, Ademir nem mesmo conhecia João Vítor até então e embora João Batista os conhecesse e os tivesse e ainda os tenha como traficantes, não trouxe dados sobre atuação conjugada, repita-se. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre os Réus, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Narraram os

agentes públicos (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), que no dia aqui versado a viatura integrada por Ademir recebeu de um cidadão não identificado (respeitado esse anonimato na proteção da integridade, saúde e vida do sujeito de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que os indivíduos de prenome Vagner e João Vítor, cujas vestes também foram declinadas, estavam traficando a partir de imóvel abandonado, onde guardavam as drogas, razão pela qual a equipe se dirigiu ao local apontado, visualizando os acusados, momento em que João Vítor dispensou algo que logo se verificou tratar de uma porção de maconha, ao passo que, revistado, com Vagner foram encontradas 3 porções de crack. Estendidas as diligências para o tal imóvel abandonado, cujas chaves para o ingresso eram custodiadas por João Vítor, agora já com o apoio da equipe do GCM João Batista, ali foram encontradas 18 porções de crack alocadas próximas de uma pilastra e no interior de uma "van" abandonada outras 12 porções de maconha, respectivamente análogas àquelas encontradas com cada qual na via pública, o que se confirma, inclusive, nas descrições constantes do laudo pericial de fls. 114/7, esse que constatou a potencialidade lesiva das substâncias apreendidas, como sendo, 1 porção de maconha, com 10,12 gramas líquidos; 12 porções de maconha com 117,8 gramas líquidos; 3 porções de crack, com 0,52 gramas líquidos e 18 porções de crack, com 3,38 gramas líquidos. Prosseguindo, nas palavras dos depoentes, ambos admitiram informalmente a traficância. Interrogados, doravante superando os sintomáticos silêncios de solo policial, fls. 12 e 16, os Réus negaram totalmente a posse das drogas, dizendo que estavam quase se encontrando quando da aproximação dos agentes públicos, sendo que a chave apreendida em poder de João Vítor teria sido achada por ele momentos antes na via pública. Ora, absolutamente desacreditadas as versões. Os agentes da lei são servidores cujas reputações se presumem ilibadas e nenhum motivo se comprovou possuam para, a par de elucidar com êxito a denúncia anônima recebida, prejudicarem terceiros inocentes, a quem sequer conheciam, forjando drogas e inventando que ambos confessaram a traficância. Alegórica, pois não, a alegação de que a chave apreendida com João Vítor e que abrisse justamente o imóvel no qual localizado o volume considerável do estoque, fora encontrada por ele momentos antes na via pública, e isso justamente após serem os alvos apontados pelo denunciante pelo prenome e vestes, francamente. De todo isolada, portanto, a versão dos acusados, pois, tal qual relatado no informe anônimo, e somente isso propiciou a identificação do ponto de traficância e abordagem, bem como consequente localização do estoque em outro local, em não desprezível pesagem líquida, os traficantes foram surpreendidos custodiando montante incompatível com posse para mero uso, o que veio reforçado pela posterior admissão informal. Escancarada, pois, a finalidade mercantil para cada qual, robustecida pela versão exculpatória escolhida, de negar a posse de qualquer entorpecente, ou seja, os Réus traziam consigo entorpecentes em via pública e mantinham em depósito outras porções semelhantes e em maior número, tudo destinado à venda, o que se deduz, inclusive, pela característica do imóvel utilizado para a custódia, abandonado. Preenchidos, assim, alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06 e para o que não se exige sejam surpreendidos em efetiva transação comercial. Quanto ao fato de ser Vagner eventualmente usuário, de maconha, do que, repita-se, não há menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. A decretação da perda do numerário encontrado, naturalmente vinculado à traficância em contexto dessa natureza, é impositiva. Derradeiro, já adiantei e agora explico, não se justifica a aplicação causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimentos declinados na prefacial supostamente com as características previstas no art. 40, III, da Lei de Drogas, pois, para tanto, precários os elementos amealhados durante a instrução para lastrear a conclusão ainda querida pelo titular da ação penal em sede de alegações finais, cabendo observar, a uma, que a distância efetiva entre o ponto da abordagem e a tal Fundação Manoel Guedes, conforme se visualizou na tela compartilhada a partir do sistema google maps durante o depoimento do GCM Ademir, inclusive corrigindo o seu equívoco de percepção (e a falha do próprio informe de

fls. 111/3, no qual indevidamente se utilizou o traço contínuo), é de mais de trezentos metros percorridos por ruas distintas e supera, portanto, o parâmetro utilizado por este Juízo, de 200 metros, a ser observado por questões de segurança e isonomia jurídicas entre

jurisdicionados que se encontram na mesma situação. De outro turno, e a duas, o simples fato de se tratar de "praça", sem maiores detalhes a respeito do índice de aglomeração e atividades ali estabelecidas, e o que se viu durante o compartilhamento foram alguns bancos de pedra, não preenche a tipicidade legal, pois, a partir dessas características, não se pode afirmar tenha sido o interesse penalmente tutelado colocado em risco mais elevado. É o quanto basta. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado aos acusados, e com exclusão da apontada causa de aumento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu JOÃO VITOR: Na primeira fase, uma vez que se trata de indivíduo, não só primário, mas sem qualquer outro apontamento criminal ou perante a justiça menorista (fls. 171/2 e 40/1), sendo a quantia apreendida não desprezível, mas também não exorbitante, reputo razoável reservar a utilização dessas circunstâncias, quantidade e natureza das drogas e concurso de pessoas, apenas e tão somente para os fins de modelação do redutor na fase derradeira. Pena-base estabelecida, portanto, no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e diante dela elevo em 1/6 a pena, atingindo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, a despeito do concurso de pessoas e de não desprezíveis as quantidades do nefasto crack e da maconha apreendidas (21 pequenas porções do primeiro, a atingir preço de mercado, pode-se dizer pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano da Vara, com a unidade dessa pesagem, de menos de 0,2 gramas líquidos, de R\$ 210,00 e 127,92 gramas líquidos de maconha, cujo grama vendido a cerca de dez reais, permite atingir valor para todo o estoque superior a um mil duzentos e cinquenta reais), o agente não ostenta nenhuma outra anotação criminal ou na infância, demandando apuração as denúncias anônimas que ainda vem sendo recebidas pelo GCM João Batista, circunstâncias que, sopesadas, tornam razoável a aplicação do redutor no patamar de metade, restando a pena definitivamente estabelecida em 02 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade cominadas ao sentenciado, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes

em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. B) Quanto ao Réu WAGNER GABRIEL: Na primeira fase, à míngua de anotações criminais, reservo as circunstâncias do concurso de pessoas, variedade e quantidade de entorpecente e antecedentes na infância para, no caso específico desse sentenciado, afastar o redutor na fase derradeira. Pena-base estabelecida, portanto, no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 166), por isso inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, e ainda que as suspeitas mais recentes não tenham se confirmado em sede de diligência, mas lembrado que ambos os agentes públicos hoje ouvidos conheciam previamente esse acusado e o tinham como traficante, haja vista as denúncias anônimas recebidas na instituição. A fama se confirma na vida anteacta durante os tempos de infância, uma reiteração infracional significativa, afinal, registrados dois envolvimento justamente com o tráfico de drogas, nos anos de 2017 e 2018, embora findados com mera imposição de liberdade assistida, mas chamando a atenção o fato de que, num dos episódios o então menor fora surpreendido custodiando mais de cem unidades entre cocaína, maconha e crack (certidões às fls. 209 e 211/5). Acresça-se a essa constatação o fato de que a variedade e quantidade de drogas apreendidas, pese não expressivas, não se mostram desprezíveis, afinal, 21 pequenas porções do nefasto crack atinge preço de mercado, pode-se dizer pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano da Vara, com a unidade dessa pesagem, de menos de 0,2 gramas líquidos, de R\$ 210,00 e 127,92 gramas líquidos de maconha, cujo grama vendido a cerca de dez reais, permite atingir valor para todo o estoque superior a um mil duzentos e cinquenta reais. Vagner não é, portanto, neófito na traficância, seja pelo concurso estabelecido, pela expressão monetária do estoque, de cerca de um mil e quinhentos reais, seja pelas denúncias pretéritas e, principalmente, no seu caso, porque efetivamente vem se envolvendo de maneira reiterada em atos de traficância desde a recente infância, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante as circunstâncias mencionadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no

ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminoso [...]". Assim, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, aqui respeitada, uma vez mais, a orientação traçada pelo Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Rel. Min. Rogério

Schietti, adequada para o caso concreto no qual, entre as demais circunstâncias, Vagner, durante os tempos de infância não experimentou medida de internação, e agora deve ter a chance de emenda com rigor intermediário. Não há que se falar em alternatividade diante da quantidade de reprimenda. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, e afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.340/09, tudo isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR VAGNER GABRIEL LOPES por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR JOÃO VITOR DA SILVA SIMÕES, por incurso no artigo 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada para esse réu por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Os réus poderão recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 54/8, e não havendo notícias, do que se depreende de suas folhas de antecedentes, a despeito dos informes que continuam sendo recebidos pelos guardas municipais e demandam apuração, de que tenham se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Ademais, inobstante o teor da certidão de fls. 216, o réu João Vítor se fez presente nesta audiência, superando a desídia e consignando que, a despeito do teor da certidão de fls. 197, continua a residir naquele endereço, estando ciente das consequências de eventual desaparecimento. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. O Réu João Vítor não manifestou interesse em recorrer, ficando a interposição de eventual recurso a critério da Defesa técnica. Por sua vez, o Réu Vagner Gabriel manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 146). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim

Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA